

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2853/2539

อัยการ กำแพงเพชร
นาย อนุ เทพ แซ่ป่าง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 364

ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยเข้าไปนั่งชมโทรทัศน์ในบ้านผู้เสียหายโดยผู้เสียหาย ยินยอม ต่อมาผู้เสียหายให้จำเลยกลับออกไปโดยผู้เสียหาย เดินมาส่งจำเลยที่ประตูบ้าน เมื่อจำเลยเดินออกประตูบ้าน และผู้เสียหายกำลังจะปิดประตูบ้าน จำเลยกลับดึงบานประตูบ้านไว้แล้วใช้กำลังประทุษร้ายและกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหาย ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรและมีเจตนา รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายเพียงแต่เมื่อจำเลยจะออกจากบ้านผู้เสียหายจึงถือโอกาสกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายเท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 364 โจทก์บรรยายฟ้องข้อหาบุกรุกแต่เพียงว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุอันสมควรและกระทำการอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขเท่านั้น ไม่ได้บรรยายถึงเหตุที่จำเลยไม่ยอมออกเมื่อผู้เสียหายไล่ให้ออกแล้วด้วยถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกด้วยเหตุดังกล่าวจึงลงโทษจำเลยฐานบุกรุกไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2536 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลย บุกรุกเข้าไปในบ้านและบริเวณบ้านอันเป็นเคหสถานของนางสายสุนีย์ ณ พัทลุง ผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุอันสมควร แล้วจำเลยกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปีโดยกอดปล้ำและใช้กำลังประทุษร้าย ปิดปากผู้เสียหายไม่ให้ร้องและจุดกระชากดึงผมลากตัวผู้เสียหายเพื่อจะข่มขืนกระทำชำเราเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลได้รับอันตรายแก่กายอันเป็นการรบกวนการครองครอง อสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 295, 364, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 295, 364, 365(1)(3)การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ลงโทษฐานกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ให้จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องเวลากลางวัน จำเลยเข้าไปช่วงตึกในเคหสถานของนางสายสุนีย์ ณ พัทลุง ผู้เสียหาย ตามที่ผู้เสียหายขอร้องต่อมาเวลากลางคืนจำเลยเข้าไปนั่งชมรายการโทรทัศน์ในบ้านผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายยินยอม

ต่อมาผู้เสียหายให้จำเลยกลับออกไปโดยผู้เสียหายกำลังจะปิดประตูบ้าน จำเลยกลับ
ถึงบ้านประตูบ้านไว้แล้วใช้กำลังประทุษร้ายและกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหาย มีปัญหา
ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาสั่งรับมาว่า การกระทำ
ของจำเลยเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 หรือไม่
เห็นว่า จำเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายเพื่อชมรายการโทรทัศน์ก็โดยได้รับความ
ยินยอมจากผู้เสียหาย ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรและมีเจตนา
รบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหาย เพียงแต่เมื่อจำเลยจะออกจาก
บ้านผู้เสียหาย จึงถือโอกาสกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหายเท่านั้นการกระทำของจำเลย
ไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 และเมื่อการกระทำ
ของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 แล้วจึงไม่เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(1)(3) ด้วยฎีกาของจำเลยฟังขึ้น ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังว่า เมื่อผู้เสียหายให้จำเลยกลับออกจากบ้านไปแล้วจำเลยใช้
กำลังประทุษร้ายกระทำอนาจารแก่ผู้เสียหาย เป็นกรณีที่จำเลยไม่ยอมออกจากบ้านผู้
เสียหายเมื่อผู้เสียหายให้ออกไปจำเลยจึงมีความผิดฐานบุกรุกนั้น เป็นการพิพากษา
เกินคำขอที่โจทก์กล่าวในฟ้องไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 192 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ เพราะโจทก์บรรยายฟ้องข้อหาบุกรุกแต่เพียงว่า
จำเลยบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุอันควรและกระทำการอัน
เป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขเท่านั้นไม่
ได้บรรยายถึงเหตุที่จำเลยไม่ยอมออกเมื่อผู้เสียหายไล่ให้ออกแล้วด้วย ถือว่าโจทก์
ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกด้วยเหตุดังกล่าว จึงลงโทษจำเลยฐานบุกรุก
ด้วยเหตุดังกล่าวไม่ได้ปัญหาที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาในข้อที่โจทก์มิได้บรรยาย
ฟ้องมานี้ แม้จำเลยจะมีได้ฎีกาศาลฎีกาก็ก่อนวินิจฉัยเองได้เพราะเป็นข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
195 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 225"

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐานบุกรุกนอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนิทร นักวิเชียร-ถวิล อินทรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>